



PUTUSAN
Nomor 970 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA, berkedudukan di Jalan Gunung Panderman Kaveling 05, Lippo Cikarang, Bekasi, diwakili oleh Reza Jazwin Chatab dan Indryanarum, Presiden Direktur dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arman Hanis, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Lippo Thamrin Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 20, Jakarta Pusat, 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT WARNA WARNI MEDIA**, berkedudukan di Jalan Blora Nomor 10, RT/RW. 003/006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh Teng Junaidi Gunawan, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26, Blok FGHI, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;
2. **EFFENDY GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Blora Nomor 10, RT/RW. 003/006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26, Blok FGHI, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;



3. **JUNAIDI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Blora Nomor 10, RT/RW. 003/006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26, Blok FGHI, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2022;
4. **SUMIRNA LUSIANA**, bertempat tinggal di Jalan Blora Nomor 10, RT/RW. 003/006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
5. **JONATHAN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Iskandar Muda 12 RT/RW. 006/001, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anggi Sitorus, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Pardomuan Na Uli, Jalan Cut Mutia Nomor 56, Bekasi, 17113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penerimaan Dana sebesar Rp84.109.218.129,00 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan juta dua ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) oleh Tergugat I dan telah dinikmati Para Tergugat adalah tidak sah bukan merupakan hak Para Tergugat dan karenanya harus dikembalikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan audit terhadap setiap pembukuan Tergugat I, dan hak akses ke email-email Para Tergugat untuk dapat menelusuri lebih lanjut mengenai aliran dana yang telah diterima dari Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bukti-bukti rekening koran dan akses ke rekening penerima uang dari Penggugat agar dapat ditelusuri aliran dana tersebut, dan dana dapat diamankan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian dan ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat kepada Penggugat, sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil:
 - a. Melakukan pengembalian seluruh dana Penggugat yang telah lebih dahulu dan bersyarat dikirimkan kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp84.109.218.129,00 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan juta dua ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa jumlah tersebut di atas seharusnya dapat dipergunakan oleh Penggugat dalam bidang usaha bisnisnya dan/atau dinikmati oleh Penggugat apabila tidak ditransfer kepada Tergugat I, oleh karenanya adalah wajar apabila atas jumlah tersebut di atas dikenai bunga yang dihitung secara kumulatif 15% per tahun sejak tahun 2017 atau sebesar Rp12.616.382.719,00 (dua belas miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) per tahun, sehingga pada saat gugatan *a quo* didaftarkan berjumlah Rp12.616.382.719,00 x tahun = Rp37.849.148.157,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) dan akan terus bertambah sampai dengan gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
- c. Menghukum Para Tergugat membayarkan seluruh biaya-biaya administrasi yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat akibat transaksi tidak sah dan pembayaran yang tak terutang, sebesar Rp16.821.843.626,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- Kerugian Immateriil:
Membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat, uang sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
- 7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (aset-aset) Para Tergugat, termasuk:
 - a. Seluruh titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dimiliki oleh Tergugat I;
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di:
 - i. Jalan Blora Nomor 8-10 Jakarta Indonesia;
 - ii. Jalan Panglima Sudirman Nomor 21 Surabaya Indonesia;
 - iii. Jalan Raya Kertajaya Indah Timur Blok O/104-105 Surabaya
 - c. Rekening bank atas nama Para Tergugat, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Seluruh tagihan piutang Tergugat I kepada pelanggan/klien Tergugat I;
- e. Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan personal dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV; dan
8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voordaad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia memiliki pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II, III

- A. Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*) mengenai objek sengketa yang tidak diakui;
- B. Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*) mengenai nilai kerugian;
- C. Gugatan tidak lengkap/kurang pihak (*exceptio pluriumlitis consortium*);
- D. Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat IV

1. Penggugat telah keliru menyatakan Tergugat IV bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang diajukan kepada Penggugat serta menarik Tergugat IV dalam perkara aquo (*gemis aan hoedanigheid*);
2. Penggugat mengetahui secara kasat mata (*prima facie evidence*) keabsahan penagihan utang yang diajukan Tergugat I dan adanya kontradiksi antara *posita* gugatan *a quo* dengan fakta yang terjadi sesungguhnya;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt/2023



3. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terdapat ketidakjelasan mengenai apa yang menjadi objek gugatan dan tidak adanya sinkronisasi antara posita dan *petitum*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, dan III Rekonvensi untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian kepada Penggugat I, II, dan III Rekonvensi sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- Membayar kepada Penggugat I, II, dan III Rekonvensi ganti kerugian Materiil dengan menyerahkan 120 unit Apartemen Meikarta senilai Rp39.343.920.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan bunga Rp1.967.196.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pertahun sejak Maret 2020 sampai dengan dilakukannya serah terima 120 unit Apartemen Meikarta kepada Penggugat I, II, dan III Rekonvensi;

Kerugian Immateriil

- Membayar kepada Penggugat I, II, dan III Rekonvensi ganti kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan pembayaran secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :
 - 1) Tanah dan Bangunan Meikarta Marketing Galery Lippo Cikarang yang terletak di Jalan Orange County Boulevard, Jalan MH. Thamrin Nomor Kav 99, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, 17530;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah dan Bangunan Kantor Marketing Meikarta yang terletak di Blok 52022 Lantai 3, District 1 Meikarta, Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi 17530;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap hari atas setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan atau melanggar baik sebagian maupun seluruh isi putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh kepada putusan *a quo*;

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 650/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Sel, tanggal 18 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 195/PDT/2022/PT DKI, tanggal 7 Juni 2022 dengan amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 November 2021, Nomor 650/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding I, II, III dan IV semula Para Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan dari Para Terbanding I, II dan III semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi I, II dan III untuk sebahagian;
- Menyatakan Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian kepada Penggugat I Rekonvensi sebagai berikut:

Kerugian Materiil

- Membayar kepada Terbanding I semula Penggugat Rekonvensi I/Para Tergugat Konvensi I ganti kerugian Materiil dengan menyerahkan 120 unit Apartemen Meikarta senilai Rp39.343.920.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan bunga Rp1.967.196.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) pertahun sejak Maret 2020 sampai dengan dilakukannya serah terima 120 unit Apartemen Meikarta kepada Terbanding I semula Penggugat Rekonvensi I/Para Tergugat Konvensi I;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap hari atas setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan atau melanggar baik sebagian maupun seluruh isi putusan;
- Menolak gugatan dari Para Terbanding I, II dan III semula Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi I, II dan III untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama telah ditetapkan sebesar Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 650/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022, 14 Oktober 2022, dan 17 Oktober 2022, kemudian Termohon Kasasi I, II, III, dan V mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan 26 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 195/PDT/2022/PT.DKI., tanggal 7 Juni 2022 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi I, II, III dan IV semula Para Terbanding I, II, III dan IV/Para Tergugat Konvensi I, II, III dan IV/Para Penggugat Rekonvensi I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penerimaan dana sebesar Rp84.109.218.129,00 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan juta dua ratus delapan be/as ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) oleh Termohon Kasasi I yang telah dinikmati Para Termohon Kasasi adalah tidak sah dan bukan merupakan hak Para Termohon Kasasi dan karenanya harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi;



4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk memberikan hak kepada Pemohon Kasasi dalam melakukan audit terhadap setiap pembukuan Termohon Kasasi I, dan hak akses ke email-email Para Termohon Kasasi guna menelusuri lebih lanjut mengenai aliran dana yang telah diterima dari Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk menyerahkan bukti-bukti rekening koran dan akses ke rekening penerima uang dari Pemohon Kasasi agar dapat ditelusuri aliran dana tersebut dan dana dapat diamankan;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk secara tanggung renteng membayar kerugian dan ganti rugi secara tunai dan sekaligus atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
 - a. Melakukan pengembalian seluruh dana Pemohon Kasasi yang telah lebih dahulu dan bersyarat dikirimkan kepada Termohon Kasasi I yaitu sebesar Rp84.109.218.129,00 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan juta dua ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. Bahwa jumlah tersebut di atas seharusnya dapat dipergunakan oleh Pemohon Kasasi dalam bidang usaha bisnisnya dan/atau dinikmati oleh Pemohon Kasasi apabila tidak ditransfer kepada Termohon Kasasi I, oleh karenanya adalah wajar apabila jumlah tersebut di atas dikenai bunga yang dihitung secara kumulatif 15% (lima belas persen) per tahun sejak tahun 2017 atau sebesar Rp12.616.382.719,00 (dua belas miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas Rupiah) per tahun, sehingga pada saat gugatan *a quo* didaftarkan berjumlah $Rp12.616.382.719 \times 3 \text{ tahun} = Rp37.849.148.157,00$ (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), dan akan terus bertambah sampai dengan gugatan *a quo* berkekuatan hukum tetap;



- c. Menghukum Para Termohon Kasasi membayarkan seluruh biaya-biaya administrasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi akibat transaksi tidak sah dan pembayaran yang tak terutang sebesar Rp16.821.843.626,00 (enam belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- Kerugian Immateriil:
Membayar ganti kerugian immateriil kepada Pemohon Kasasi, uang sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan (aset-aset) Para Termohon Kasasi, berupa:
- a. Seluruh titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I;
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di:
 - i. Jalan Blora Nomor 8-10 Jakarta Indonesia;
 - ii. Jalan Panglima Sudirman Nomor 21 Surabaya Indonesia;
 - iii. Jalan Raya Kertajaya Indah Timur Blok O/104-105 Surabaya;
 - c. Rekening bank atas nama Para Termohon Kasasi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia;
 - d. Seluruh tagihan piutang Termohon Kasasi I kepada pelanggan/klien Termohon Kasasi I;
 - e. Harta kekayaan personal dari Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV; dan
8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voordaad*).
10. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Dalam Rekonpensi



- Menolak gugatan rekonsensi dari Para Termohon Kasasi I, II, dan III semula Para Terbanding I, II dan III/Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi I, II, dan III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Oktober 2022 serta kontra memori kasasi tanggal 18 Oktober 2022 dan 26 Oktober 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa pokok permasalahan gugatan *a quo* terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi tentang Penayangan Papan Reklame pada 183 titik di Wilayah Jabodetabek dengan nilai kontrak Rp123.987.781.003,00 (seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga rupiah), sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Reklame Nomor 082/PERJ-CL/WWMJ/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017;



- Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi prestasi penayangan papan reklame/iklan milik Penggugat Konvensi akan tetapi Penggugat Konvensi baru melakukan pembayaran sebesar Rp44.898.398.608,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah), dan masih terdapat sisa tagihan yang belum dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp78.314.227.321,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan sisa pembayaran tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MAHKOTA SENTOSA UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 970 K/Pdt/2023